

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 991/2537

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย วิวัฒน์ เอกกิตติ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 170,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงิน 199,761.64 บาท จึงมีทุนทรัพย์ชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้แต่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาอุบลราชธานี อำนาจให้กู้ยืมเงินได้โดยวิธีเบิกเงินเกินบัญชีในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และจะต้องทำตามแบบและระเบียบปฏิบัติของโจทก์ แต่จำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่อ โดยเมื่อวันที่ 6มิถุนายน 2523 ขณะจำเลยเป็นผู้จัดการดังกล่าวได้อนุมัติให้นายสุวรรณ ศิริเรือง กู้ยืมเงินในวงเงิน 300,000 บาท ตามสัญญาที่ 06/23 มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาโดยมีนายทินกรมั่นคงเจริญ เป็นผู้ค้ำประกัน โดยมีสมุดเงินฝากประจำเลขที่ 1383ค้ำประกันไว้แต่มิได้มอบสมุดคู่ฝากไว้ และได้นำที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 267 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ของนายสมบัติ ทับทิมใส จำนองเป็นประกันไว้ในวงเงิน 100,000 บาทต่อมานายสุวรรณลูกหนี้ถึงแก่กรรม แต่จำเลยมิได้จัดการฟ้องทายาทของนายสุวรรณให้รับผิดชอบขาดอายุความเป็นเหตุให้ธนาคารโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

304,755.55 บาทต่อมาโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยจัดการแก้ไขความเสียหายจำนวนนี้ซึ่งเป็นหนี้เงินต้น 251,226.61 บาท และดอกเบี้ย 140,955.87 บาท จำเลยได้เข้าจัดการแก้ไขโดยได้ให้นายสมบัติทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารโจทก์ สาขาอุกเก เป็นเงิน 130,000 บาท แล้วนำเงินจำนวนนี้มาชำระเฉพาะดอกเบี้ย และได้ให้นายทินกรนำเงินสดจำนวน 20,000 บาทมาชำระหนี้ โดยนำหักชำระกับดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำหักกับเงินต้น คงเหลือเงินต้นเป็นเงิน 249,543.75 บาท และได้ให้นายประเสริฐ ศิริเรือง ทำสัญญากู้เงินจากธนาคารโจทก์ สาขาอุกเกเป็นเงิน 65,797.22 บาท นำเงินมาหักกับต้นเงินที่ค้างอยู่ดังกล่าวข้างต้น จึงเหลือยอดเงินที่ไม่ชำระอยู่ 183,746.53 บาท โดยเงินจำนวนนี้จำเลยยอมรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์ในจำนวนเงิน 170,000 บาทภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2527 เป็นต้นไป แต่จำเลยผิดนัด ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 205,491.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 170,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ประมาณเงินแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 170,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระโจทก์เสร็จแต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 35,491.68 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน170,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่1 มิถุนายน 2528 จนถึงวันฟ้องคือวันที่ 30 กันยายน 2530 คิดเป็นเวลา2 ปี 122 วัน คิดเป็นดอกเบี้ย 29,761.64 บาท รวมเป็นเงิน 199,761.64บาท จึงมีทุนทรัพย์ชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ฎีกาของจำเลยจำเลยจำเลยไม่ได้กระทำให้กระทบมาทเลินเล่อต่อโจทก์ และไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้น เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยจึงไม่ถูกต้องศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(มงคล สระภู่น-สนัด หมายถึงสวัสดิ์-โสภณ รอดศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ